14 אפריל 2019

לכבוד

<u>דה סרוויס תכנון פיננסי (אף.פי) בע"מ</u>

הנדון: **<u>השלכות מיסוי ישראלי הנובעות מהשקעה בפורטפוליו נכסי דיור מוגן בארצות-הברית</u>**

התבקשנו על-ידך, חברת דה סרוויס תכנון פיננסי (אף.פי) בע"מ ח.פ. 514774355 (להלן: "**החברה**"), אשר תאגד מספר משקיעים תושבי ישראל, באמצעות שותפות ישראלית (להלן: "**השותפות**") לצורך רכישת יחידות השקעה בשותפות אמריקאית (להלן: "**שותפות ההשקעה**") המשקיעה בפורטפוליו של נכסי דיור מוגן באטלנטה – ארה"ב, וליתן סקירה כללית ביחס לחבות מס על הכנסות המשקיעים בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "**פקודת מס הכנסה**" או "**הפקודה**")[1], הכל כפי שיפורט להלן.

א. <u>רקע עובדתי</u>

1. החברה היא חברה פרטית העוסקת במתן שירותי תכנון וניהול פיננסי ומבצעת יזמות עבור לקוחותיה.
2. החברה תאגד מספר שותפים (להלן: "**השותפים**" או "**המשקיעים**") כמשקיעים בשותפות, במטרה לרכוש יחידות השקעה בשותפות ההשקעה, המשקיעה בפורטפוליו של שלושה נכסי דיור מוגן באטלנטה – ארה"ב (להלן: "**הנכסים**" ו- "**הפעילות**" בהתאמה).
3. המשקיעים ישקיעו כספים בשותפות, ובהתאם יירשמו כבעלים באקוויטי של השותפות (להלן: "**הזרמת ההון**").
4. השותפות בהתאם תחזיק בבעלות חלקית את האקוויטי (30-25 אחוז לערך) של שותפות ההשקעה, אשר תוחזק בין היתר על-ידי משקיעים נוספים, וכן פעילותה תמומן על-ידי הלוואה וכן הזרמות הון לרבות הזרמת ההון מהשותפות.
5. המשקיעים לא יהיו פעילים בניהול השותפות, ולא תהא להם כל זכות לנהל ו/או לקבוע את מדיניות ומהות השותפות. חברת "יעדים" מטעמה של החברה תהווה את השותף הכללי, אשר תנהל את השותפות.
6. כמו-כן, המשקיעים והחברה לא יהיו פעילים בניהול שותפות ההשקעה, ולא תהא להם כל זכות לנהל ו/או לקבוע את מדיניות ומהות שותפות ההשקעה. השותף הכללי אשר ינהל את שותפות ההשקעה יהא חברת Buligo.
7. לאחר גיוס מספר משקיעים מסוים, יסתיים שלב גיוס הכספים לשותפות, או אז תתחיל פעילות ההשקעה בשותפות ההשקעה כאמור לעיל.

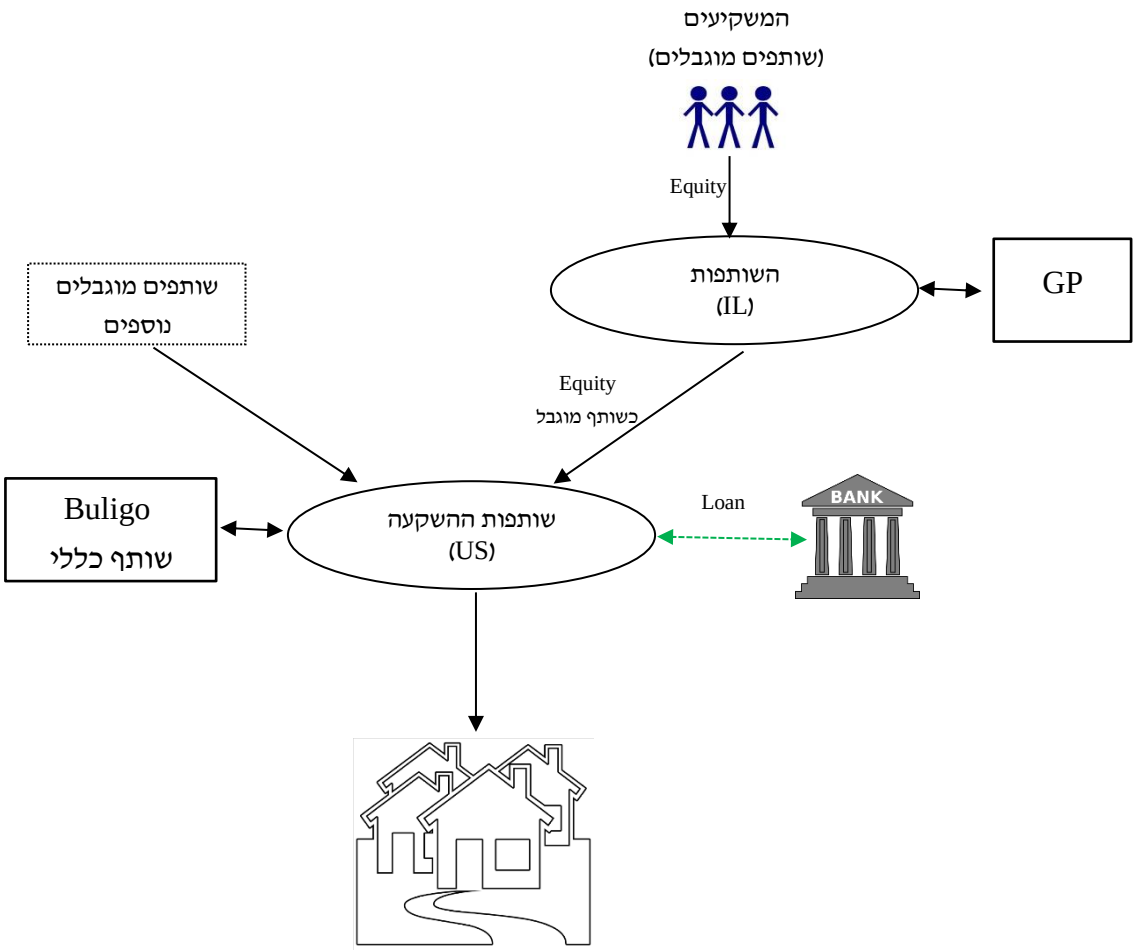
---

[1] נייר עמדה זה ניתן לפי מיטב שיקול דעתנו, בהתאם ועל רקע הוראות הדין והפסיקה החלים בעת מתן נייר עמדה זה ובהסתמך על התשתית העובדתית, אשר הונחה לפנינו על ידיך. נייר העמדה ניתן לחברה ולשותפים לצורך הבהרת המצב המשפטי כפי שאנו בוחנים אותו, וברי כי אין ודאות שעמדתנו, כפי שתפורט להלן, תתקבלנה על-ידי רשויות המס ובתי המשפט. יובהר כי האמור בנייר זה אינו מבוסס על החלטת מיסוי ספציפית שניתנה על רקע עובדות המקרה.

8. לאחר שלב ההקמה של הנכסים ואכלוסם, כל אחד מן המשקיעים יהא זכאי להכנסת שכירות רבעונית הנובעת מהשכרת הנכסים, זאת בהתאם לשיעור החזקתו בשותפות, והחזקת השותפות בשותפות ההשקעה (להלן: "**הכנסת השכירות**").

9. שותפות ההשקעה צפויה להחל למכור את הנכסים בעוד 4 עד 6 שנים מיום הזרמת ההון והחלת הפעילות של שותפות ההשקעה.

10. להלן מבנה האחזקות המוצע:



ב. <u>השלכות המס</u>

11. נתבקשנו לפרט בקצרה את השלכות המס הנובעות השקעה של תושבי ישראל בשותפות.

ג. <u>דיון</u>

<u>הכנסת השכירות</u>

12. לאור העובדה שהשותפות ושותפות ההשקעה הינן שקופות לצורכי מס, הרי שלמשקיעים, תצמח הכנסה מדמי שכירות.

13. חבות המס הצפויה בגין הכנסת השכירות צפויה להיות כדלקמן.

14. הכנסת שכירות תתחייב במס בארצות הברית.

15. בנוסף, ההכנסה תדווח על-ידי כל אחד מן המשקיעים במדינת התושבות שלו, כהכנסת שכירות מנכס מחוץ-לישראל[2].

16. משקיע תושב ישראל, ידווח על הכנסת השכירות כנכס מחוץ לישראל לפי בחירתו באחד משני מסלולים הבאים[3]:

16.1. האחד, מיסוי הכנסת השכירות בגובה מס ההכנסה השולי של המשקיע באותה שנת מס, לפי סעיף 121(א) לפקודה, בניכוי כלל ההוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות לרבות הוצאות הריבית בגין הלוואת המימון באם נלקחה, זיכוי בגין המס שנוכה במקור, ופחת.

בנוסף, יותרו ניכויים הוניים נוספים על-פי הדין בארצות הברית.

16.2. השני, מיסוי הכנסת השכירות בגובה 15% מגובה ההכנסה לפי סעיף 122א לפקודה, היינו, ללא ניכוי הוצאות, או זיכוי בגין מס זר תוך מתן אפשרות ניכוי פחת.

<u>הכנסה ממכירת נכס מפורטפוליו הנכסים</u>

17. לאור העובדות שתוארו לעיל, חבות המס הצפויה בגין הכנסה ממכירת נכס בעתיד תהיה כדלקמן.

18. במכירת נכס מנכסי הפורטפוליו, כל משקיע יחוייב במס בארצות הברית, מדינת המקור.

19. כמו-כן, ההכנסה מהמכירה תמוסה בידי כל אחד מן המשקיעים במדינת התושבות שלו על פי הדין החל באותה מדינה.

20. משקיע תושב ישראל, ימוסה על רווח ההון שיצר בהפרש בין עלות נכס ומכירתו, כאשר הוצאות ההקמה יתווספו לעלות הנכס. שיעור המס אשר יחול על רווח ההון, יהא בגובה 25% בישראל, כאשר יינתן זיכוי בגין המס שישולם בארצות הברית בגין מכירת הנכס, כנגד חבות המס הישראלית.

21. במידה ומשקיע יבצע השקעתו באמצעות חברה ישראלית, הרי שיהא חייב במס חברות בשיעור של 23%, הן לגבי ההכנסה מדמי השכירות, והן לגבי מכירה עתידית של נכס או נכסים מן שותפות ההשקעות. חברה ישראלית כאמור, תהא זכאית לקזז מן ההכנסה החייבת את הוצאותיה לרבות פחת, הוצאות ניהול, וכן להזדכות על המס שישולם בארצות הברית כנגד המס שעליה לשלם בישראל.

---

[2] ככל ואחד המשקיעים בשותפות יהא חברה אשר חבה בניכוי מס במקור לאור מחזור עסקים העולה על סך של 5,200,000 ₪, תהא לשותפות חובת ניכוי מס במקור לגבי התשלום לכל אחד מן השותפים בשותפות, על כל המשתמע מכך.

[3] תיתכן טענה מצד רשויות המס כי הפעילות האמורה עולה לכדי 'עסק', ובהתאם לכך, לאי תחולתו של המסלול האמור בסעיף 16.2. במצב זה יחול האמור בסעיף 16.1 בלבד.

22. כמו-כן, לאור העובדה כי ההשקעה הינה במטבע חוץ, הרי שחברה ישראלית תתמסה על רווחי שער, ככל שייווצרו בכל שנת מס בנפרד, בניגוד ליחיד, אשר פטור ממס לגבי רווחים משערי מטבע.

<u>המלצות למשקיעים יחידים</u>

23. בשלב הראשון יש לשקול דיווח על הכנסת המשקיעים מדמי השכירות הנובעים מהנכס במסלול הראשון, קרי, המסלול האמור בסעיף 121 לפקודה, ולשלם מס שולי אשר יתווסף להכנסתם, זאת לאור הרכב ההוצאות הגבוה בתחילת ההשקעה בנכסים, אשר ייתכן וייתר את תשלום המס בגין ההכנסות משכירות הנכסים.

24. כאשר יפחתו ההוצאות ויוותר בעיקר הפחת על הנכסים, יש לשקול בחירה לדווח על הכנסת המשקיעים מדמי שכירות במסלול השני, האמור בסעיף 122א לפקודה, קרי, 15% מס ללא ניכוי הוצאות.

25. יש לציין כי כל משקיע ידווח על הכנסתו ויהיה אמון על בחינת הכדאיות בין המסלולים השונים, כאשר כל אחד מן המשקיעים נדרש לבקש זיכוי כנגד המס ששולם בארצות הברית.

ד. <u>סוף דבר</u>

26. האמור בנייר עמדה זה מבוסס על הרקע העובדתי, אשר נמסר לנו על ידי החברה ו/או מטעמה. נציין כי לא ביצענו בדיקה של העובדות הללו, וכן לא בדקנו האם ישנן עובדות אחרות אשר רלוונטיות לעניין.

27. כן נציין כי נייר העמדה מבוסס על הוראות הדין נכון למועד מתן נייר העמדה, וניתוח השאלות העומדות בבסיס נייר העמדה נעשה על פי מיטב הבנתנו המקצועית את הדין המצוי בישראל ואת פרשנותו הראויה, אולם אין בו כמובן, כדי לחייב את הרשויות.

28. יצוין, כי נייר העמדה אינו מהווה חוות דעת לגבי מיסוי מי מהמשקיעים ו/או החברה מחוץ לישראל, והוא כפוף לבדיקות נוספות בקשר לתחולתם ואופן השפעתם של דיני מס החלים מחוץ לישראל, לרבות דיני המס בארצות הברית. נייר העמדה הינו כללי, ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי ממומחי מס זרים, ולפיכך רצוי, ואף מומלץ, לקבל ייעוץ משפטי ומיסויי מקומי במדינות הזרות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה העולה מנייר עמדה זה.

טלי ירון-אלדר, עו"ד	גילעד בן-עמי, עו"ד

ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות' עורכי-דין